

권고 및 통보

1. 제 목 : 종사자 및 외부강사의 결격사유 확인에 관한 사항

2. 관계기관 : ♠♠♠♠

3. 내 용

가. 업무개요

♠♠♠♠은 노인복지법에 따른 노인주거복지시설(△△△△)과 노인의료복지시설(●●●●)를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「사회복지사업법」 제35조의2(종사자), 「노인복지법」 제39조의17(노인관련기관의 취업제한 등) 및 「장애인복지법」 제59조의3(장애인관련기관에의 취업제한 등)은 사회복지시설과 노인·장애인 관련기관 종사자에 대한 결격사유 및 범죄 경력조회에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

또한, 공단은 「인사규정」 제18조(결격사유 및 임용취소)은 위 법령 등을 반영한 직원의 임용결격 사유를 규정하고 있으며, 보건복지부 「사회복지시설 종사자 범죄경력 조회 지침」(행정지침)은 “실질적으로 이용자에게 서비스를 제공하는 자(계약직, 시간강사, 파견 인력 등)”도 종사자 범주에 포함해 범죄경력조회를 하도록 규정하고 있습니다.

따라서 ♠♠♠♠은 △△△△과 ●●●●에 근무하는 직원뿐 아니라 입소자와 지속적·대면 접촉을 통해 교육·지도를 수행하는 프로그램 강사(음악치료, 미술치료 등) 역시 “실질적 노무 제공자”로 보아 종사자에 준하여 범죄경력조회를 실시해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ○○○○ 종합감사 결과, ♠♠♠♠ △△△△에서는 일부 직원에 대한 범죄경력조회가 근무시작 전에 이루어지지 않고 지연된 사실이 [표 1]과 같이 확인되었습니다.

[표 1] 범죄경력조회 지연 사례

▫ 대상기간 : XXXX. XX. XX. ~ XXXX. XX. XX.

시설구분	성명	직종 및 직급	근무시작일	범죄경력조회일	지연일

또한, ♠♠♠♠은 △△△△과 ●●●●에서 프로그램을 외부 강사(위탁계약 등)로 운영하면서도 [표 2]와 같이 해당 외부강사에 대한 범죄경력조회를 시행하지 않은 것으로 확인되었는데, 입소자에게 직접 서비스를 제공하는 외부 강사는 노인·장애인·아동에 대한 학대 등 범죄 위험과 직결될 수 있으므로 범죄경력 조회를 의무화하고 관리 체계를 보완할 필요가 있습니다.

[표 2] 외부 강사 운영 현황

※ XXXX.XX.XX. 기준

시설구분	프로그램명	강사명	운영	비고

4. 관계기관 의견

♠♠♠♠에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ♠♠♠♠은

- 입소자에게 직접 서비스를 제공하는 외부강사에 대해서도 종사자에 준하여 범죄경력조회를 실시하시기 바라며, (권고)
- △△△△ 및 ●●●● 종사자에 대한 범죄경력조회가 근무 시작 전에 이루어질 수 있도록 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)